

الفقه الشافعي موضوعي

تَعْلَمُ فَلَيْسَ الْمَرْءُ يُوَلَّدُ عَالِمًا

وَلَيْسَ أَثُو عِلْمٍ كَمَنْ هُوَ جَاهِلٌ

الوكالة - الوكالة

لغة - بفتح الواو وكسرهما ، والفتح أفصح مصدر وُكِّلَ بالتخفيف ، واسم مصدر لو وُكِّلَ بالتشديد لها عدة معان - التفويض - الحفظ - الكفالة

شرعا

المأوردي - إقامة الوكيل مقام موكله في العمل المأذون فيه
الخطيب الشربيني - تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة الى غيره ليفعله في حياته

صاحب التحرير (أبو القاسم الراعي القزويني)

تفويض شخص امره الى اخر فيما يقبل النيابة لا ليفعله بعد موت

حكمها

تجري عليها الاحكام الخمس
 (الوجوب - الندب - الاباحة - الكراهة - التحريم)
 الوجوب - في دفع ضرورة
 المندوب - ان كانت في الافعال مندوبة مثل (صدقة التطوع او اعطاء الهدية)
 الاباحة - الاباحة لمن ليس له غرض منها
 الكراهة - اعانة على مكروه
 التحريم - اعانة على محرم

دليل - الكتاب

وَابْتَئُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ نُشُدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ - النساء
 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبْلَىٰ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ - البقرة

في كلا الايتين دليل على جواز توكيل المالك في ملكه

ويقول المعزني - إذا جاز أن يقوم القيم بهال السفيه أو الضعيف بتوصية أبيه إليه، وأبوه غير مالك، كان أن يقوم فيه بتوكيل ماله أجوز

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ -

التوبة

الآية تدل على مشروعية الوكالة

ويقول القرطبي "العاملين عليها" يعني السعاة الذي يبهتهم الامام
 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا - النساء

من قبيل الاستئناس دون الاستدلال - لأن هذا شرع من قبلنا، والصحيح عند الشافعية أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا
عند الأحناف وبعض الشافعية فإن ذكر الايتين يكون للاستدلال لأنهم يرون أن شرع من قبلنا يعد شرعا لنا إن ورد في شرعنا ما يؤديه

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ - الكهف

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ - يوسف

دليل - السنة

(مروة البارقي) - أن النبي ﷺ أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشتري له به شاتين، فباع إحداهما دينار، وجاءه دينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه

(حكيم بن حزام) - أن رسول ﷺ بعث معه دينار يشتري له أضحية فاشتراها دينار وباعها بدينارين فرجع فاشتري له أضحية بدينار وجاءه دينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته

- حدثنا على جواز التوكيل في البيع والشراء

- أن النبي ﷺ بعث السعاة لأخذ الزكاة - دليل على الوكالة عن ما عجز عنه اما لو بمعنى ولاية فلهم التوكيل المطلق
حديث جابر بن عبد الله - إذا أتيت وكيلى، فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية، فضع يدك على ترقوته
أن النبي ﷺ وكل رافع في قبول نكاح ميمونة - دليل على مشروعية الجواز في النكاح

دليل - ألاجماع - هو موقف العلماء

أجمع العلماء على مشروعيتها وجوزها - أذ يصعب على الانسان أن يتولى كل امور نفسه كلها

الأثر - افعال الصحابة

توكيل سيدنا علي اخوه عقيل في خصومة

وقع خلاف بين سيدنا علي وسيدنا طلحة ووكل سيدنا علي - سيدنا عبدالله بن جعفر

فما جاء سيدنا عثمان وجمع من الصحابة واصلحو بوجود الوكيل فاما هذا الفعل يدل على اجماع الصحابة

أركان الوكالة أربعة - موكل، ووكيل، وموكل فيه، وصيغة

الركن الاول - الصيغة ولها أربع شروط

الاول - وجود لفظ العقد

يشترط وجود اللفظ ولو كناية - مثل وكلتك كذا فوضتك كذا وبنسبة للآخرس الاشارة المفهومة

ينقسم اللفظ الى ثلاث

صريح العقد - مثل وكلتك

مقصود العقد - جعلتك نائب علي

اللفظ المحتمل - أعتدتك عليك (لا يصح العقد على اللفظ المحتمل)

الثاني - أن تتضمن الصيغة ذكر ما وكل فيه

وبهذا لا تصح الوكالة دون تعيين معين فلا يصح قول وكلتك في كل شيء فاما العقد باطل فبهذا لا يصح الا في تعيين معين مثل

وكلتك في شراء هذه الدار

أما لو كان اللفظ عام من وجه وخاص من وجه تصح بشرط أن يؤدي خصوص اللفظ

الثالث - قبول الوكيل

القبول الحكمي - الرضى والرغبة فيما فوض إليه وعكس هذا الرضى والرد (وهو المعتبر في العقد عند الشافعية)

الوكالة لا تصح إلا بقبول الوكيل، ويشترط ألا يرفض أو يرد التوكيل، فإن رفض الوكيل ثم أراد القبول بعد ذلك، فلا تصح الوكالة إلا بإذن جديد، لأن عقد الوكالة عقد جائز ينتهي بالفسخ، وإذا لم يقبل من البداية فلا ينعقد أصلاً.

حديث أبي طلحة رضي الله عنه الذي رواه البخاري، حين تصدق ببستانه "ببرحاء" وطلب من النبي ﷺ أن يضعه حيث يشاء، فلم يقبل النبي ﷺ تصرفه مباشرة، بل وجهه إلى أن يضعها في الأقربين، فدل على أن القبول شرط لانعقاد الوكالة.

الشافعية وإن كانوا يقبلون القبول الحكمي (أي، مجرد الرضا وعدم الرفض)، إلا أنهم يفضلون القبول اللفظي من الوكيل

القبول اللفظي - ضرورة وجود اللفظ الدال على القبول كما في العقد

في القبول اللفظي استثناء في صورتين

حكم القبول في عقد الوكالة وأثره عند الشافعية؛

أولاً: الاستثناءات التي يشترط فيها القبول اللفظي؛

الصورة الأولى؛

إذا كانت الوكالة بأجر (بجعل)، وكان العمل الموكل مضبوطاً، فإن الوكالة تُعد في حكم الإجارة، ويشترط القبول اللفظي من الوكيل.

الصورة الثانية:

إذا وهب الموكل عبثاً (مؤجره، أو معارة، أو مغصوبة) لآخر، وأذن له بقبضها من واطع اليد (كالمستأجر أو الغاصب)، فلا بد أن يُقبَل هذا التوكيل لفظاً، لأن الإمساك الفعلي لا يُعدّ قبولاً، بل هو استمرار لما سبق ولا يدل على رضا جديد.

ثانياً: القبول اللفظي في عقد الوكالة (عند الشافعية):

ثلاثة أوجه:

الوجه الأول (وهو الأصح):

لا يشترط القبول اللفظي، لأن الوكالة إذن وإباحة، كالطعام، فلا يلزم فيها القبول الصريح.

الوجه الثاني:

يشترط القبول اللفظي مطلقاً.

الوجه الثالث:

يشترط القبول اللفظي فقط إن كانت صيغة الإيجاب عقدية (مثل: "وكلتك")، أما إن كانت أمرية (مثل: "بع"، "اشتر") فلا يشترط لأنها أشبه بالإباحة.

أثر الخلاف في القبول:

من حيث تعجيل القبول:

من اعتبر القبول مجرد رضا وعدم رفض، لا يشترط تعجيله أبداً.

من اشترط القبول اللفظي، اختلفوا في اشتراط تعجيله:

الوجه الأول:

القبول يكون على التراخي إلا في ثلاث حالات:

إذا وُكله في إبراء نفسه، فيشترط القبول الفوري.

إذا عرض الحاكم الوكالة على الوكيل عند ثبوتها أمامه، فيجب القبول فوراً.

إذا حدد زمن للعمل، وكان التأخير يؤدي لضياعه، يجب القبول فوراً.

اعتراض أبو الضياء الشبراملسي:

يرى أن الحالتين الأولى والثانية لا يُعدّان من الاستثناءات الحقيقية، لأن:

الإبراء ثقلٌ لا وكالة، لذا لا تقاس عليه.

فورية القبول أمام الحاكم ليست لأجل الوكالة، بل لضمان حق الدائن.

الوجه الثاني (أبو حامد):

يشترط القبول فوراً لأن الوكالة عقد، ويأخذ حكم العقود الأخرى.

اعتراض الماوردي:

الوكالة مجرد إذن بالتصرف، فلا داعي لتعجيل القبول قياساً على الإذن بالبيع والشراء

التوكيل دون علم الوكيل -

من تشرط قبول القبول اللفظي يرى أن الموكل لو وكل شخص والوكيل لا يعلم ثبت وكالة على الأصح لأنه لا يشترط في صحة الوكالة علم

الوكيل بها ولو تصرف الوكيل قبل العلم بالوكالة اختلف عند الشافعية الأصح أن تصرفه صحيح

1 - القياس حيث يقاس تصرف الوكيل على من باع مال أبيه ظاناً حياته فبان ميتاً يجوز له ملكه إياه في الحقيقة

2 - التصرف أتى مطابقاً للواقع والحقيقة لأن العبرة في العقد بما هو في نفس الامر وحقيقته

الرابع - ألا تكون الصيغة معلقة

ان لا تكون معلقة على صفة أو وقت فإ إذا قال إذا قدم زيد أو جاء آخر الشهر لأصح عند الشافعية عدم صحة العقد قياساً على سائر العقود ولا

يجوز قياس الوكالة على الوصية والامارة في جواز التعليق لأن الوصية تقبل الجهالة ومن ثم تقبل التعليق والتعليق في الامارة يرجع الى

الحاجة - فلذلك لا تقبل الوكالة التعليق

ومع ذلك تصرف الوكيل بعد حصول الشرط فإن الأصح صحة تصرفه لحصول الإذن الصحيح ويظهر أثر فساد العقد مثل ان كان له جعل يسقط

الجعل ويكون له اجر المثل

وبرى الشافعية أنه لو أنجز الوكالة وشروط التصرف شرطا فإنه يجوز صح التوكيل بلا خلاف - برى الشافعية صحة الوكالة المؤقتة كوكلتك شهرا فإذا مضى الشهر أمتنع عن التصرف

الركن الثاني - الموكل

يشترط صحة مباشرة ما وكل فيه بملك أو ولاية
فلا يصح الصبي والمجنون والمغمي عليه والنائم
من إصابة الجنون بعد التوكيل ولها حالتين

الحالة الأولى - لزوم الجنون فترة طويلة فالوكالة باطلة عند الشافعية المجنون تصرفه باطل فما تصرف الموكل أبطل

الحالة الثانية - ألا يطول الجنون **الظاهر عند الشافعية بطلان الوكالة لذات سبب الحالة الأولى**

وقال أبو العباس بن سريج - أن الوكالة صحيحة لأن قصر فترة الجنون تجعل الجنون كأوقات النوم

1 - توكيل المحرم في عقد النكاح منهي عنه لحدث من طريق الشافعي - لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب -

فلا يصح التوكيل حال الإحرام أما إذا وكله ليقعد له **بعد التحلل صح**

لا يصح توكيل المرأة الأجنبية لأنها لا يصح أن تزوج نفسها فلا يصح أن توكل غيرها من باب أولى

3 لا يجوز توكيل السفية والمفلس إلا بأذن الولي والغريم لكن يصح توكيلهم فيما يستقولن به من تصرف

وعلى ذلك يجوز للسفيه أن يوكل في الطلاق والخلع والرجعة وقبول الوصية والهبة

لا يجوز توكيل المفلس في مال ولكن يجوز في غير مال

يشترط الشافعية في **الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية**

يستثنى من هذا من طرده

1 - حق الظفر فمن قال بجاوز لصاحب الدين كسر الباب أو نقب الجدار ويأخذ ما يجده بالظفر - **فإنه لا يجوز له أن يوكل غيره في الظفر**

2 - ولاية الإجماع إذا أذنت المرأة للولي في التزويج ونهته عن التوكيل يصح التزويج و لا يصح من التوكيل

- 3

4 - السفية المأذون له في النكاح له مباشرة العقد دون أن يوكل فيه غيره

5 - التوكيل في الإقرار ممتنع على الصحيح

6 - توكيل في الإقرار ممتنع على الصحيح

7 - التوكيل في رد المغصوب والمسروق مع القدرة - لا يجوز له التوكيل في الرد كما قال الشيخ العز بن عبد السلام

ب

المستثنى من العكس

ويقصد بالعكس هو - أن من لا تصح منه المباشرة بالملك والولاية لا تصح منه الوكالة

1 - توكيل الأعمى في البيع والشراء يصح التوكيل وإن كان لا يقدر على المباشرة

2 - توكيل مستحق القصاص في قطع طرف أو حد قذف يصح التوكيل ولا يصح المباشرة أو الاستيفاء بنفسه

3 - توكيل المشتري البائع في أن يوكل البائع من قبض المبيع عن المشتري

4 - لا تصح من البائع مباشرة القبض بنفسه - لكن يجوز له التوكيل عن المشتري

5 - توكيل المحرم بعد التحلل أو إطلاق صح التوكيل مع أن المحرم لا تصح منه المباشرة بنفسه

6 - إذا وكل حلال محرما ليوكل حلالا أخر في التزويج مع أنه لا تصح منه المباشرة صح التوكيل

الركن الثالث: الوكيل

الوكيل هو الشخص الذي ينوب عن الموكل في التصرف ولا ينعقد عقد الوكالة إلا به، ويشترط فيه شرطان رئيسيان:

الشرط الأول: أن يكون معيناً

معنى التعيين: يجب تعيين الوكيل تحديداً، فلا يصح أن يقول: "وكلت أحداً" أو "من شاء فليبيع سيارتي".

استثناءات من شرط التعيين:

1. **التوكيل في الحج:** مثل أن يقول "من حج عني فله كذا"، **فتصح الوكالة.**

2. **الوقوف تبعا لمعنى:** مثل قوله "وكلتك أنت وكل مسلم"

الشرط الثاني: صحة المباشرة لنفسه

يشترط أن يكون الوكيل ممن يصح له مباشرة التصرف لنفسه، لأن من لا يستطيع التصرف لنفسه لا يصح أن يتصرف لغيره، والسبب أن التصرف للنفس أقوى من التصرف لغيره.

بناء على ذلك لا يصح توكيل،

المغمى عليه، المجنون، المعتوم، النائم.

الصبي (فيما لا يصح له مباشرته بنفسه).

المرأة والمحرم في عقد النكاح.

الفاسق في التصرفات التي تتطلب العدالة (مثل بيع مال القاصر).

استثناءات يُقبل فيها التوكيل رغم عدم صحة المباشرة للنفس:

1. الصبي العمير؛ في الإذن بالدخول للبيت أو إيصال الهدية.

2. من لا يجوز له نكاح أخت زوجته؛ يجوز أن يزوجه لغيره.

3. من تحته أربع نساء؛ لا يعقد لنفسه على خامسة لكن يزوجه لغيره.

4. من تحرم عليه المرأة (محارمه)؛ لا يعقد لنفسه لكن يجوز له عقدها لغيره.

5. السفية؛ لا يقبل النكاح لنفسه بدون إذن وليه، لكن يصح أن يكون وكيلًا في النكاح عن غيره.

6. المرأة في طلاق غيرها؛ على وجه عند الشافعية، يجوز أن تتوكل في طلاق غيرها.

الركن الرابع: الموكل فيه

يمثل الموكل فيه الركن الرابع من أركان عقد الوكالة، وهو محل التصرف الذي يفوض فيه الموكل غيره (الوكيل). وقد اشترط

الشافعية في "الموكل فيه" ثلاثة شروط أساسية، هي:

الشرط الأول: أن يملكه الموكل حال التوكيل

يشترط أن يكون الموكل مالكًا للشيء محل الوكالة وقت إنشائها، أو أن يكون له ولاية عليه، كأن يكون وليًا أو حاكمًا، لأن من لا

يملك الشيء أو لا يملك التصرف فيه، لا يجوز له توكيل غيره بشأنه.

اعتراض الأذرع، رأى أن هذا القيد "أن يملكه الموكل" غير دقيق؛ لأن الولي والحاكم يجوز لهما التوكيل مع أنهما لا يملكان

العمال، فاقترح الفقهاء تعبيرات أشمل، مثل:

"أن يملكه الموكل أو الموكل عنه"

أو "أن يكون للموكل ولاية عليه"

أمثلة على تطبيق هذا الشرط

لا يجوز التوكيل في بيع بيت لم يملكه الموكل بعد.

لا يجوز التوكيل في تطبيق امرأة لم يتزوجها الموكل بعد.

استثناءات لهذا الشرط: يجوز فيها التوكيل رغم عدم تملك الموكل عند العقد:

1. أن يوكله ببيع عين مملوكة، ثم يشتري له شيئاً بثمنها

2. أن يأذن العامل للمقارض في بيع ما سيملكه.

3. التوكيل في بيع الثياب التي يملكها وما سيملكه منها.

4. التوكيل في بيع ثمار الأشجار قبل اطلاعها.

5. التوكيل في المطالبة بحقوق حالية ومستقبلية.

الشرط الثاني: أن يكون الموكل فيه معلوماً

الهدف من هذا الشرط هو تقليل الغرر الذي قد يفسد العقد.

لا يشترط أن يكون الموكل فيه معلوماً من كل وجه، بل يكفي أن يكون معلوماً "من وجه ما"، لرفع الحرج.

أمثلة:

الوكالة العامة (كقوله: "فوضتك في كل أموري") باطلة عند الشافعية، لما فيها من غرر واحتمال تصرفات لا يرضى بها الموكل.

استثناء: تصح إذا ذكرت التصرفات مفصلة (كقوله: وكنك في بيع أملاكى وتطبيق زوجاتي...).

الوكالة الخاصة صحيحة، كقوله: "وكنك في بيع أموالى" أو "في قبض ديونى"، ولا يشترط ذكر كل مال أو كل دين بالتفصيل إذا لم

يكن هناك غرر ظاهر.

التفريق في الشراء بين القنية والتجارة،

في القنية (كشراء سيارة للاستعمال)؛ يجب تحديد الجنس والنوع ومكان الشراء.

في التجارة؛ لا يُشترط التحديد بل يخفي قول الموكل؛ "اشتر ما ترى فيه مصلحة".

الخلاف في ذكر الثمن:

الرأي الأول (الأصح)؛ لا يشترط ذكر الثمن.

الرأي الثاني؛ يشترط ذكر الثمن أو حده الأدنى/الأقصى، لكثرة التفاوت.

الشرط الثالث؛ أن يكون الموكل فيه قابلاً للنيابة

الوكالة في حقيقتها "نيابة"، فلا يصح التوكيل في الأمور التي لا تقبل النيابة، كأن تكون خاصة بشخص الموكل لا تنفصل عنه.

أمثلة على ما لا يصح التوكيل فيه؛

استيفاء حق القسم بين الزوجات.

العبادات المحضة التي لا تدخلها النيابة كالصلاة والصيام (إلا ما ورد فيه استثناء بنص شرعي)

أقسام التصرفات من حيث قبولها للنيابة؛

1. ما لا يقبل النيابة مطلقاً؛ كالإيمان، الصلاة، الصيام (بعضها فيه تفصيل).

2. ما يقبل النيابة من الغير عند العجز فقط كالحج.

3. ما يقبل النيابة مطلقاً؛ كبيع وشراء وقبض وطلاق وتوكيل.

4. ما يقبل النيابة حسب نوع الحق؛

حقوق الله؛ غالباً لا تقبل.

حقوق العباد؛ تقبل النيابة غالباً.

"ما لا يجوز التوكيل فيه عند الشافعية" سواء كان الموكل قادراً أو عاجزاً، ويقسمه إلى ثلاثة أقسام

أولاً؛ العبادات

الأصل؛ لا تصح الوكالة فيها لأن المقصود منها مباشرة الشخص بنفسه.

السبب؛ العبادات فُرِضت للإبتلاء والتكليف البدني، ولا يتحقق هذا إلا بإتعايب النفس.

الدليل؛ نقل الطبري وغيره الإجماع على عدم جواز النيابة في الصلاة.

التقسيم الثلاثي للعبادات؛

1. بدنية محضة؛ كالصلاة - لا يصح التوكيل فيها (إلا ركعتي الطواف).

2. مالية محضة؛ كالزكاة - يصح التوكيل فيها.

3. مالية غير محضة؛ كالحج - يصح التوكيل فيها بشروط (أن يكون المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً).

ثانياً؛ ما ألحق بالعبادات

لا يصح التوكيل فيه أيضاً، مثل؛

الشهادات؛ لأنها مبنية على العلم واليقين والتعبد، وهي مقصورة على علم الشاهد.

الأيمان؛ مثل الإيلاء، اللعان، القسامة - لا تقبل التوكيل لأنها تعظيم لله.

النذور والطلاق المعلق والظهار؛ لا يصح التوكيل فيها، لوجود شبهة اليمين أو لأنها من المعاصي.

الإقرار؛ لأنه إخبار عن حق - يُلحق بالشهادة فلا يقبل التوكيل.

الرد على من يجوز التوكيل في الشهادة؛

الشهادة على الشهادة ليست وكالة، بل "استرعاء" - أي أن الشاهد الأصلي يطلب من غيره حفظ شهادته، لحاجة كالموت أو الغياب.

ثالثاً؛ التوكيل في المعاصي

لا يصح مطلقاً.

مثل؛ القذف، السرقة، الزنا - لأنها معاصي، والمتهم بها مخاطب بها بنفسه.

الضابط عند الشافعية؛

ما حرم لذاته (بأصل الشرع)؛ لا يصح فيه التوكيل (كالزنا والسرقة).

ما حرم لغرف أو وقت معين (محرم لعارض)؛ يصح التوكيل فيه (مثل البيع وقت النداء).

مسألة ما يجوز التوكيل فيه مع القدرة والعجز، ويتناول أربعة أقسام رئيسية مع أدلتها، وهي

أولاً؛ التوكيل في العبادات المالية المحضة والمعاونة عليها

يجوز التوكيل في؛

إخراج الزكاة والخفارات.

تفريق النذر والصدقة.

ذبح الأضاحي والعقيقة والهدي.

الأدلة:

إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الساعة لجمع الزكاة.

حديث جابر في وكالة الرجل عند خيبر.

حديث عائشة في تقليد الهدى وإرساله مع أبي بكر.

حديث استئابة النبي لعلي في نحر ما تبقى من بدنه في حجة الوداع.

ثانيًا: التوكيل في المعاملات

يجوز التوكيل في:

البيع بأنواعه: السلم، الصرف، التولية.

العقود الأخرى: الرهن، الهبة، الصلح، الإبراء، الحوالة، الضمان، الكفالة، الشراكة، المضاربة، الإجارة، الجعالة، المساقاة، الإعارة، الوقف، الشفعة.

قضاء الديون وقبضها.

الأدلة:

حديث حكيم بن حزام في شراء الأضحية ثم بيعها والربح منها.

حديث الصرف في خيبر: "بع الجمع بالدرهم..", مما يدل على الوكالة في الصرف.

حديث قضاء الدين عن رجل أغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم.

ثالثًا: التوكيل في النكاح وما يلحق به

يجوز التوكيل في:

عقد النكاح، الخلع، الطلاق والرجعة في الأصح.

الأدلة:

النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية في نكاح أم حبيبة.

ووكل أبا رافع في نكاح ميمونة.

الآية: "فابعثوا حكمًا من أهلهم وحكمًا من أهلها".

حديث فاطمة بنت قيس وظلقتها من وكيل زوجها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم.

رابعًا: التوكيل في الدعوى والخصومات

يجوز التوكيل في:

الدعوى والجواب عنها ولو بغير رضا الخصم.

استيفاء عقوبات الأدمي (كالقصاص وحد القذف).

استيفاء الحدود من قبل الإمام فقط، لا إثباتها، إلا إن كان التوكيل في الإثبات تابعًا.

الأدلة:

حديث أنيس في رجم المرأة إن اعترفت.

ضرب من شرب الخمر في بيت النبي بأمره.

أثر علي رضي الله عنه في توكيل أخيه عقيل بالخصومات.

القسم الثالث: ما يجوز التوكيل فيه مع العجز، ولا يجوز مع القدرة

القاعدة:

في هذا النوع، يشترط لصحة التوكيل عجز الموكل عن الفعل بنفسه، فإن كان قادرًا فلا تصح الوكالة، لأن القدرة على الأداء تمنع النيابة فيه.

أهم مثال عند الشافعية:

الحج والعمرة

لا يجوز التوكيل فيهما إلا عند العجز، كالخبر أو المرض الذي لا يرجى زواله.

أدلة الشافعية على جواز التوكيل في الحج والعمرة عند العجز

1. حديث شبرمة

روى ابن عباس رضي الله عنهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: "لبيك عن شبرمة"،

فأسأله: "حججت عن نفسك؟"

قال: "لا"

قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة"

يدل على جواز الحج عن الغير بشرط أن يكون الحاج قد حج عن نفسه أولاً، وأن يكون الغير عاجزاً.

2. حديث أبي رزين

قال: "يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطعن (السفر)، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر"

نص صريح في جواز النيابة عند العجز.

3. حديث الخثعمية

جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:

"يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟"

فقال صلى الله عليه وسلم: "نعم"

إقرار من النبي بجواز التوكيل في أداء الحج عن العاجز.

قال ابن العربي في شرح الحديث:

إذن فالحج من العبادات التي يجوز فيها التوكيل استثناءً، رحمةً بالناس، ولتدارك العجز.

من لا يجوز عنهم التوكيل في الحج (عند الشافعية):

لأنهم يرجى زوال عجزهم؛

المريض الذي يُرجى شفاؤه

المجنون الذي يُرجى إفاقة

المحبوس الذي يُرجى خروجه

الفقير الذي يُرجى استغناؤه

القسم الرابع: ما لا يجوز التوكيل فيه مع القدرة، مع وجود خلاف في جوازه عند العجز

القاعدة:

لا يجوز التوكيل في هذا القسم حال حياة المكلف، سواء كان قادراً أو عاجزاً، لأن الفعل من خصائص العبادة البدنية المحضة.

لكن يوجد خلاف في جواز التوكيل فيه بعد الموت.

المثال عند الشافعية: الصوم

أولاً: في حال الحياة

لا يجوز التوكيل بالصوم، سواء كان الشخص قادراً أو عاجزاً.

العذر لا يبرر النيابة، لأن الصيام عبادة بدنية محضة، لا تقبل النيابة كالصلاة.

ثانياً: في حال الموت

المذهب القديم عند الشافعي:

يرى جواز الصيام عن الميت، استناداً إلى أحاديث صحيحة:

1. حديث عائشة رضي الله عنها:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من مات وعليه صيام صام عنه وليه"

2. حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟"

قال صلى الله عليه وسلم: "نعم، فدين الله أدق أن يُقضى"

دل الحديثان على جواز النيابة عن الميت في الصوم.

ثالثاً: المذهب الجديد للشافعي
 منع الصيام عن الميت، وتناول الأحاديث السابقة.
 عللوا التأويل بأن الحديث محمول على الصوم الواجب بالنذر فقط وليس صوم رمضان.
 كما قال بعضهم إن الحديث يشير إلى الوجوب المالي البديل (كإطعام مسكين عن كل يوم)، لا إلى النيابة البدنية بالصيام

حقيقة ومشروعية عقد المساقاة

أولاً: تعريف المساقاة

1. لغةً:

مأخوذة من "السقي"، واسمها "الشقية".

يقال: "ساقى فلان فلاناً نخله أو كرمه" أي: دفعه إليه ليقوم بسقيه وتعهده.
 سميت بذلك لأن السقي هو العمل الغالب فيها.

2. اصطلاحاً:

تعريف النووي: أن يعامل إنساناً على شجرة؛ لتعهدها بالسقي والتربية، مقابل جزء من الثمرة.

تعريف صاحب "مغني المحتاج": أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب؛ ليقوم بسقيه وتربيته، مقابل جزء من الثمر.
 الفرق بين التعريفين

التعريف الأول عام يشمل جميع الأشجار، والثاني مقيد بالنخل والعنب؛ تبعا لاختلاف القولين في المذهب الشافعي (قديم وحديث).

ثانياً: حكم المساقاة ودليل مشروعيتها

• الرأي الأول: الجواز (رأي الجمهور)

قال به: الشافعية، المالكية، الحنابلة، وأكثر الحنفية (عدا أبي حنيفة).

الأدلة:

1. من السنة:

حديث الصحيحين: أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الزرع أو الثمر.

حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ أعطى اليهود نخل خيبر ليقوموا عليه، مقابل نصف الثمرة.

2. الإجماع:

انعقد الإجماع في عهد الخلفاء الراشدين، خصوصاً أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على استمرار العمل بمساقاة خيبر.

3. القياس:

قياساً على القراض (المضاربة)؛

كما جازت المضاربة - وهي عقد على عوض مطلق - جازت المساقاة وهي على عوض معتاد.

4. المعقول (القياس العقلي):

الحاجة تدعو للمساقاة؛

قد لا يملك صاحب الأشجار الوقت أو الخبرة.

وقد يملك العامل الخبرة والوقت ولا يملك الأشجار.

• الرأي الثاني: المنع (رأي أبي حنيفة)

قال: المساقاة باطلة، واستدل بـ

1. النهي عن الغرر؛ الثمرة مجهولة القدر والوجود.

2. أنها استنجار ببدل مجهول (جزء من الخارج)، وهذا غير جائز.

ثالثاً: مناقشة أدلة المانعين (أبي حنيفة)

الرد على دعوى الغرر:

الغرر هو ما تردد بين أمرين على سواء، أو ما يتوقع فيه الهلاك، وهذا لا ينطبق على المساقاة.

الغالب وجود الثمرة، والعرف مستقر على ذلك.

النص النبوي الصريح أباحها، فخرجت من النهي العام (مثل بيع المعدوم).

أركان وشروط المساقاة:

تتحقق المساقاة بخمسة أركان رئيسية، وهي:

الركن الأول: العاقدان

هما: رب المال (مالك الأشجار) والعامل (من يعمل عليها).

شروط العاقدين:

1. أن يكون كل منهما جائز التصرف بنفسه، أو ولياً عن غيره (كولي الصبي أو المجنون أو السفیه).
 2. يلحق بالولي: ناظر الوقف، الإمام في بساتين بيت المال، الوصي، الوكيل، والمالك المجهول.
- الركن الثاني: مورد العمل (الأشجار)
- مورد العمل في عقد المساقاة هو الشجر المثمر.

آراء المذاهب:

الحنفية والمالكية والحنابلة: يجوز المساقاة على الأشجار مطلقاً.

الشافعية (القول القديم): يوافق الجمهور.

الشافعية (القول الجديد): يشترط أن يكون الشجر نخل أو عنب:

ويشترط الشافعي في مورد العمل:

1. معروفاً، معيناً، مرثياً، فلا تصح المساقاة على شجر غير معين أو غير مرثي.
 2. معلوماً بالتحديد، فلو قال: "ساقيتك على أحد الحائطين" لا يصح.
 3. أن يكون الشجر من النخل أو العنب.
- دليل الشافعي على جواز المساقاة على العنب:
- إما بالنص: "ساقى النبي ﷺ في النخل والكرم".
- أو بالقياس على النخل لاشتراكهما في:
- وجوب الزكاة.

ظهور الثمر وإمكانية تحصيله.

الركن الثالث: الثمار

الثمرة هي محل المقصود من العقد.

شروطها:

1. أن يكون الحق في الثمرة محصوراً بين المتعاقدين فقط.
2. أن يتقاسما الثمار بالشيوع (مثلاً: نصف، ربع، عشر... إلخ).
3. أن يُعلم نصيب العامل، فلا يصح أن يُقال: "لك ما يخفيك"، لأنه مجهول.

الركن الرابع: العمل

هو ما يؤديه العامل في الأشجار.

شروطه:

1. أن يكون العمل من أعمال المساقاة.
2. أن ينفرد العامل بالعمل، فلا يشترط المالك أن يعمل معه.
3. أن تكون يد العامل منفردة على الحديقة، ليتمكن من العمل بحرية.
4. أن يُحدد مدة العمل (مثلاً سنة)، فلا تصح مطلقة أو مؤبدة.

الركن الخامس: الصيغة

لا تصح المساقاة إلا بصيغة عقد واضحة.

شروط الصيغة:

1. أن يُلفظ بالإيجاب والقبول من الطرفين، ويخفي إشارة الأخرس المفهمة.
2. أن يُحدد الزمن بالعقد (مثلاً سنة، سنتين)، ويُحمل على السنة العربية.

أمثلة على الصيغة:

ساقيتك على هذه النخيل بخذا

لا يشترط تفصيل الأعمال في الصيغة إذا عُرف العرف الغالب في العمل.

أحكام المساقاة

المسألة الأولى: المساقاة عقد لازم

رأي جمهور الفقهاء (الحنفية، المالكية، الشافعية):

المساقاة عقد لازم من الطرفين، لا يجوز فسخه إلا برضى الطرفين، وقياسه على عقد الإجارة لأن:

العمل فيهما يكون على أعيان تبقى.

يختلف عن القراض لأن عين المال في القراض لا تبقى، لذلك يشبه الوكالة.

سبب اللزوم:

مصلحة الطرفين:

لو فسخ العامل، يتضرر المالك بفوات الثمرة.

لو فسخ المالك، يتضرر العامل بضائع نصيبه (الذي غالبًا يفوق أجر المثل).

اعتراض، العقد يرد على الذمة، والعمل دين على العامل، والثمرة غير موجودة، فخانها دين أيضًا، وهذا يشبه بيع الدين بالدين (وهو باطل بالإجماع).

الجواب:

الحاجة الشديدة إلى المساقاة تبررها، كما أجاز العلماء الحوالة رغم مشابهتها لبيع الدين بالدين.

المسألة الثانية: واجبات العامل والمالك

أولاً: واجبات العامل

الضابط:

كل عمل يتكرر سنوياً ويحتاجه الثمر لنموه أو صلاحه فهو على العامل.

أمثلة لواجبات العامل:

1. السقي (إن لم يكن الشجر يشرب بعروقه) + توابع السقي (فتح الساقية، إصلاح مجاري الماء، إلخ).
2. تنقية الآبار والأنهار من العوائق.
3. تلقيح النخل (العمل على العامل، أما الطلع فثمنه على المالك).
4. تنقية الحشائش، قطع الجريد الضار، وتصفية العناقيد من السعف.
5. تعريش العنب، وحماية العناقيد من الشمس والطيور والسرقة.
6. جداد الثمر (قطعه، حفظه، تجفيفه).

ثانياً: واجبات المالك

الضابط:

كل ما لا يتكرر سنوياً ويقصد به حفظ أصل الشجر، فهو على المالك.

أمثلة لواجبات المالك:

1. حفر الآبار الجديدة أو المتهدمة، بناء الحيطان، وضع الأبواب والشوك.
2. الآلات (كالرفش والفأس): على المالك، وقيل: على من شرطت عليه.
3. خراج الأرض الخراجية: على المالك قطعاً.
4. كل عين تتلف في العمل (كأدوات) على المالك.

المسألة الثالثة - زرع البياض دون إذن

والبياض هو الأرض الفضاء بين الأشجار.

يرى الشافعي أنه لا يجوز للمساقي أن يزرع البياض بغير إذن صاحب الأرض والأشجار.

فإذا زرع، كان كمن زرع أرض غيره غصباً، فيجوز لصاحب الأرض أن يقتلع الزرع، ولا يُجبر على تركه.

كما أنه ليس للمالك أن يُجبر الزارع على أخذ قيمة زرع، سواء كان قلع الزرع قسراً بالأرض أم لا.

المسألة الرابعة: هروب العامل

إذا هرب العامل قبل تمام العمل المطلوب للنخل والثمار، وجب على الحاكم البحث عنه، فإن لم يجده، فإننا نفرق بين عدة حالات:

الحالة الأولى: غياب العامل مع وجود ماله

يستأجر الحاكم من مال العامل من يقوم مقامه في باقي العمل.

الحالة الثانية: لا يكون للعامل مال

يستدين الحاكم على العامل قرضاً من رب المال، أو من غيره، أو من بيت المال، ثم يقضيه من حصته من الثمار عند حصولها.

فإن تعذر على الحاكم الاستدانة وكانت الثمرة بادية الصلاح، باع الحاكم منها بقدر أجور الأجراء (العامل بأجر).

أما إن كانت غير بادية الصلاح وتعذر الاستدانة، ففيها وجهان:

الوجه الأول: أن يدخل الحاكم رجلاً آخر بسهم مشاع في الثمرة، يُحْضَل من حصة العامل ويُحْفَظ له الباقي (رأي أبي علي بن أبي هريرة).

الوجه الثاني: اختيار الماوردي، الذي يرى أن تعذر استيفاء ما بقي من العمل يعد عيباً يوجب الخيار، فيكون للمالك الحق في

الفسخ، ثم يُقْذَر للعامل حقه في الثمار قبل الفسخ.

المسألة الخامسة: التقصير في الحفظ والأمانة

يجب على العامل تجاه الثمرة أن يحفظها ويؤدي الأمانة فيها.

فإن ظهر منه تقصير في الحفظ، استأجر رب المال من يحفظها، وتكون الأجرة من مال العامل.

أما إن ظهر منه خيانة أو سرقة، وقامت الأدلة على ذلك بالإقرار أو البينة، ففي هذه الحالة:

يُمنَع من الثمرة.

تُرْفَع يده عنها.

يحق للمالك أن يستأجر غيره للعمل في الثمرة، وتكون النفقة على العامل.

المسألة السادسة: انتهاء عقد المساقاة

ينتهي عقد المساقاة عند الشافعية بعدة أمور، أهمها:

انقضاء المدة

تنتهي المساقاة بانتهاء المدة المتفق عليها.

مثال: إذا ساقاه عشر سنوات، وانتهت السنوات العشر قبل أن يظهر الثمر، فلا حق للعامل في ثمرة تلك السنة.

أما إذا ظهر الثمر داخل السنة الأخيرة، ولكن بدو صلاحه كان بعد نهاية السنة، فالعامل له حق في هذه الثمرة؛ لأن ظهورها كان

في مدة العقد.

موت العامل

هنا نفرّق بين نوعي المساقاة:

أ- إن كانت المساقاة على عين العامل (أي شخصه):

تنفسخ بموته، لأنه كالأجير المعيّن الذي لا يُستبدل.

ب- إن كانت على ذمته (أي ليس لعينه بل لأي من يقوم مقامه):

فيها وجهان:

الأول: تنفسخ؛ لأن المالك لا يرضى بغير العامل.

الثاني (وهو الصحيح): **لا تنفسخ. بل يُنظر:**

إن خُلف تركة، يُلْزَم وارثه بإتمام العمل.

إن لم يُخلف، فلا يُقْتَرَض عليه بخلاف العامل الحي الهارب.

موت المالك

لا تنفسخ المساقاة.

يستمر العامل في عمله.

ويأخذ نصيبه من الثمرة كما لو كان المالك حياً.

المزارة

لغة؛

المزارة مأخوذة من "زرع"، أي بذر الحب في الأرض. الزرع؛ الإنبات. ويقال: "زرعه الله" أي أنبته. شرعاً عند الشافعية؛

المزارة، معاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، ويكون البذر من المالك.

ثانيًا، الفرق بين المزارة والمخابرة

الرأي الأول (الماوردي)؛

لا فرق بينهما، والمخابرة هي نفسها المزارة، واختلف الاسم فقط.

ابن قتيبة أرجع التسمية إلى؛

"خابروهم" من خبير.

"الخبرة" أي النصيب.

الرأي الثاني (النووي)؛

المزارة والمخابرة عقدان مختلفان؛

المزارة؛ البذر من المالك.

المخابرة؛ البذر من العامل.

ثالثًا؛ حكم المزارة ومشروعيتها

اتفاق الفقهاء؛

اتفقوا على بطلان صورة معينة من المزارة، وهي؛ تخصيص جزء من الأرض لأحد الطرفين والباقي للطرف الآخر، مثل؛ ما على الجداول لك، وما شقي بالرشاء لي.

الدليل؛

حديث سعد عن النبي أنه نهى عن هذا النوع من التأجير، وأمر بالكراء بذهب أو ورق.

رابعًا؛ الخلاف في حكم المزارة

الرأي الأول؛ بطلان المزارة

قال به؛ الشافعية، وابن عمر، وجابر، ورافع بن خديج، وسعيد بن جببر، وعكرمة.

استثنوا صورًا منها، كأن تكون تابعة للمساواة، أو أن يشترك الطرفان في منفعة الأرض أو العمل أو البذر، مثل؛

1. التبعية للمساواة (بشروط)؛

وحدة العقد.

عدم الفصل بينهما.

أن يكون العامل واحدًا.

أن تتقدم المساواة.

2. الاشتراك في منفعة الأرض (بالإجارة أو التملك أو الإعارة).

3. التأجير المتبادل للمنفعة والعمل ثم الإبراء والاشتراك في البذر.

4. تبادل المنافع والعمل مع اشتراك في البذر.

أدلتهم من السنة؛

حديث رافع بن خديج؛ نهى عن المحاقلة (وهي كراء الأرض بالثلث والرابع...).

حديث النبي مع رافع؛ "أربيتما"، وأمره برد الأرض وأخذ نفقته.

حديث جابر؛ النهي عن المخابرة وبيع الأرض البيضاء لسنين.

الرأي الثاني؛ جواز المزارة

قال به؛ بعض الشافعية مثل؛ ابن سريج، الماوردي، النووي، ابن خزيمة، الخطابي.

استدلوا بـ

1. معاملة النبي لأهل خيبر بنصف ما يخرج من الأرض.

2. حديث الأنصار؛ تكفوا لنا المؤونة ونشرككم في الثمرة.
3. أثر عمر؛ كان يعامل الناس على أساس الشطر بحسب من يقدم البذر.
4. حديث حنظلة بن قيس؛ النهي كان عن تعيين جزء من الأرض لطرف واحد فقط الرد على المانعين؛
النهي محمول على الكراهة لا التحريم.
النهي كان عن صورة فاسدة فقط (تخصيص جزء معين لأحد الطرفين).
حديث خيبر أقوى وأثبت من أحاديث النهي.
الجمع بين الروايات ممكن، فلا تعارض بينها.
أحاديث النهي محمولة على ما فيه غرر وجهالة.

الترجيح

- الراجح هو جواز المزارعة؛
لفعل النبي والصحابة بها.
ولأنها حاجة ضرورية لا يُعقل أن يمنعها الشرع دون بيان.
روايات المنع محمولة على صور فاسدة أو على الكراهة.

تأليه فقهي

- المزارعة عقد جائز غير لازم؛
يجوز لأي طرف فسخه دون رضا الآخر
أركان المزارعة

1. الإيجاب والقبول

- وهو الركن الأساسي في العقد.
ينعقد العقد بلفظ يدل على الرضا، سواء كان صريحاً أو ضمناً.
مثال؛ يقول صاحب الأرض للعامل؛ "أعطيتك الأرض مزارعة على أن تأخذ من الناتج كذا"، فيرد العامل؛ "رضيت" أو ما يدل على القبول.

2. الأرض (محل العقد)

- يجب أن تكون الأرض صالحة للمزارعة خلال مدة العقد.

3. العمل (من العامل)

- يشترط أن يكون العمل على زرع الأرض وتحقيق الإنتاج.

4. الحاصلات (محل القسمة)

- الناتج من المزارعة الذي يتم تقاسمه بين الطرفين حسب النسبة المتفق عليها.

5. الآلة أو الوسائل الزراعية

- لا يشترط تقديمها من طرف معين، ولكن وجودها ضروري لتنفيذ العقد.

شروط صحة عقد المزارعة

1. أهلية العاقدین

- يشترط العقل والتمييز.

- لا يشترط البلوغ، فيصح من الصبي المميز المأذون له.

- أثر الإخلال؛ العقد باطل إذا كان أحد الطرفين مجنوناً أو صبيّاً غير مميز.

2. أن يكون المزروع معلوماً

- يجب تحديد نوع الزرع (مثلاً قمح، ذرة).

- أثر الإخلال؛ يجهل الأجرة، فيبطل العقد.

3. أن تكون حصة العامل جزءاً شائعاً من الناتج

- مثل؛ النصف، الثلث، الربع.

- لا يجوز تحديد كمية معينة أو مكان معين من الأرض أو ربطها بمزارعة أرض أخرى.

- أثر الإخلال؛ فساد العقد، لأنه يُدخل الغرر (الجهالة).

4. أن تكون الأرض صالحة للزراعة

لا تصح المزارعة إذا كانت الأرض سبخة أو غير قابلة للزرع طوال مدة العقد. أثر الإخلال، العقد غير صحيح إذا كانت الأرض غير قابلة للزراعة.

5. أن يكون الزرع قابلاً لعمل العامل بالزيادة

يشترط أن يكون العامل قادراً على الإضافة والإنماء.

أثر الإخلال، إذا كان الزرع ناضجاً وقارب الحصاد، فلا يصح العقد لأن العامل لا يستطيع التأثير فيه.

6. تسليم الأرض إلى العامل

يجب أن تولى الأرض للعامل ليباشر الزراعة بنفسه.

أثر الإخلال، عدم التسليم يجعل العقد غير صحيح، لأنه لا يمكن للعامل تنفيذ العقد.

تنبيه على أثر الإخلال بأي شرط

إذا اختلف شرط من شروط الانعقاد (مثل الأهلية أو الرضا) العقد باطل.

إذا اختلف شرط من شروط الصحة (مثل تحديد المزروع أو الشبوع في الحصة) العقد فاسد. أحكام المزارعة

المسألة الأولى: أثر عقد المزارعة

يترتب على عقد المزارعة أثران أساسيان،

1. تبادل ملك المنفعة

يملك الزارع منفعة الأرض.

ويملك صاحب الأرض منفعة عمل الزارع.

هذا الحكم يثبت بمجرد انعقاد العقد.

2. الشراكة في الناتج (الخارج) حسب الشروط

يتقاسم الطرفان الحاصلات بنسبة متفق عليها.

إذا لم تنتج الأرض شيئاً أو تلف الزرع بأفة قبل الإدراك،

لا يحق لأي من الطرفين المطالبة بعوض.

فلا يطالب العامل بأجرة عمله، ولا صاحب الأرض بأجرة أرضه، لأنهما شركاء في الناتج فقط ولم يتحقق شيء.

المسألة الثانية: حكم المزارعة الفاسدة

إذا كان عقد المزارعة فاسداً، فإن،

الحاصلات تكون لصاحب البذر

سواء كان هو العامل أو صاحب الأرض، لأنه نماء مملوك له.

تعويض الطرف الآخر،

إن كان صاحب الأرض، يأخذ أجرة الأرض.

إن كان العامل، يأخذ أجرة المثل لعمله وآلته.

مثال من أقوال الشافعي:

لو اشترك أربعة في المزارعة،

الأول، الأرض

الثاني، البذر

الثالث، الآلة

الرابع، العمل

والتفقوا على تقاسم الناتج أرباعاً

فحينها، الزرع يكون لصاحب البذر فقط ويعطى الآخرون مثل لما قدموه.

المسألة الثالثة: تضمين المزارع (ضمانه)

يضمن المزارع إذا قصر في حفظ الزرع مع قدرته، ومن صور ذلك،

1. ترك السقي حتى يبس الزرع.

2. تأخير السقي تأخيراً غير معتاد.

3. الإهمال في طرد الطيور أو الحيوانات أو الحشرات.
القاعدة: يضمن إذا فُزط في الحفظ وكان قادرًا على تلافي الضرر.

المسألة الرابعة: انقضاء المزارعة

تنتهي المزارعة بأسباب منها:

1. موت أحد العاقدين،

إذا كان قبل الزرع؛ يبطل العقد.

إذا كان بعد الزرع؛

يستمر العقد حتى نضج المحصول.

يقسم الناتج بين العامل وورثة صاحب الأرض، أو العكس.

2. الفسخ؛

يحق لصاحب البذر فسخ العقد ولو بدون عذر.

يحق لصاحب الأرض الفسخ لعذر، مثل:

الحاجة لبيع الأرض بسبب دين.

مرض العامل أو سفره.

خيالة العامل أو الخوف من سرقة المحصول.

كما تنتهي المزارعة بانتهاء مدتها المتفق عليها.

كراء الأرض

كراء الأرض معناه: إجارتها للزرع أو الغرس مقابل أجر معلوم.

ثانيًا: مشروعية كراء الأرض

رأي الشافعية: جائز بإجماعهم.

يجوز أن تكون الأجرة: ذهبًا أو فضة. عرضًا. ما ينبت من الأرض (بر أو شعير أو غيره). سواء من نفس الأرض أو من غيرها.

وافقه في ذلك الإمام أبو حنيفة وجماعة من الفقهاء.

ثالثًا: أوجه الاختلاف بين كراء الأرض والمزارعة

وجه المقارنة	كراء الأرض	المزارعة
المشروعية عند الشافعية	محل اتفاق	محل خلاف
الأجرة	شيء معلوم (ذهب/فضة/عرض/ما ينبت)	جزء شائع من الناتج (ثلث، ربع،...) وهو غير معلوم
وقت استحقاق الأجرة	يجوز قبضها قبل التفريق أو تأجيلها لأجل معلوم	لا تستحق إلا بعد إدراك الزرع وحصاده

القول الأول: أدلة الشافعية على جواز كراء الأرض

من السنة؛

حديث رافع بن خديج (رواه الأوزاعي عن حنظلة بن قيس)؛

لا بأس بكراء الأرض بالذهب والورق... إنما كان الناس يؤاجرونها على العاذيات وأقبال الجداول...

وجه الدلالة؛

النهي كان بسبب غرر وجهالة في صور معينة من الكراء.

أما الأجرة المعلومة فلا بأس بها.

من المعقول؛

ما جاز تأجير العقار والدور به، جاز تأجير الأرض به أيضًا.

القول الثاني: دفع دعوى المخالفين

رأي الحسن البصري وطاووس؛

لا يجوز كراء الأرض مطلقًا. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر عن النبي.

رد الشافعية؛

الروايات عن رافع بن خديج مختلفة.

النهي خاص بصور معينة (الماخذيات والجداول).

أحدث الجواز عامة مُتقدّم.

يمكن حمل النهي على كراهة التنزيه وليس التحريم.

القول الثالث: دفع دعوى المالكية

رأي الإمام مالك:

يجوز كراء الأرض بالذهب والفضة فقط ولا يجيزه بما ينبت من الأرض.

دليلهم: حديث:

من كانت له أرض فليزرعها أخاه، ولا يُكاريها بثلاث ولا ربع ولا بطعام مسمى

رد الشافعية:

الحديث يفهم على أن الطعام المسمى من نفس الأرض هو الممنوع.

أما الطعام من غير الأرض المؤجرة فجائز.

العموم في الأحاديث الأخرى يدل على الجواز.

الشرط الأول: أن تكون مدة الإجارة معلومة

أولاً: الأصل العام

يشترط لصحة إجارة الأرض أن تكون مدتها معلومة، فلا تصح المدة المجهولة لوقوع الغرر. وتقدير المدة بسنة جائز، لأن الغرر فيها

يسير، والحاجة داعية إليها.

ثانياً: حكم الإجارة بأكثر من سنة (قولان للشافعية):

القول الأول: عدم الجواز

لا تجوز الإجارة لأكثر من سنة.

العلّة: الغرر يزداد بزيادة المدة، والإجارة عقد على منافع قد تسلم وقد لا تسلم.

الاستدلال: المدة الطويلة مظنة الغرر، والسنة هي المدة التي تتكامل فيها منافع الزراعة.

القول الثاني (الأصح): الجواز

تصح الإجارة لأكثر من سنة.

الأدلة:

1. القرآن: قوله تعالى:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِخْدَى ابْنَتِي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تُأْجِرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ

2. الأثر: ما روي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه استأجر أرضاً ومكثت عنده حتى مات.

3. القياس: الضرورة قد تدعو لاستئجار الأرض لسنوات عديدة خصوصاً إذا كان فيها غرس أو بناء.

ملاحظات وفروع تتعلق بالمدة

الملاحظة الأولى: تحديد السنة في العقد

إذا ذكرت "سنة" مطلقاً، فإن المقصود بها السنة الهلالية لأنها المعتبرة شرعاً.

صور تحديد السنة:

1. سنة هلالية: صحيحة، وهي 354 يوماً تقريباً.

2. سنة عادية: صحيحة، وهي 360 يوماً.

3. سنة شمسية: محل خلاف، لأن فيها ربع يوم إضافي بالحساب لا بالأهلة.

الملاحظة الثانية: الزرع الذي لم يُستحصد بعد انقضاء المدة

1- إن كانت المدة لا تخفي للزراعة عرفاً: الإجارة فاسدة، والمستأجر يتحمل تبعة الزرع ويؤخذ بقلعه.

2- إن كانت المدة تخفي عرفاً لكن تأخر الزرع بسبب المستأجر: يؤخذ بقلعه ما لم يدفع أجره المدة الزائدة ويرضى المؤجر.

الملاحظة الثالثة: انتهاء المدة ووجود غرس أو بناء

حكم الغرس أو البناء بعد انتهاء المدة:

لا يجوز إحداث غرس جديد بعد انتهاء المدّة، ومن فعله فهو متعدي ويؤخذ بقلعه.

حكم الغرس القائم حال انتهاء المدّة:

1. مع شرط القلع؛ يلزم المستأجر بقلعه.
2. مع شرط الترك؛ يُقرّ الغرس، ويصبح المستأجر مستعيرًا، وعليه أجره المثل إذا لم يُصرح بالغريرة.
3. إذا لم يوجد شرط (الإطلاق)؛

إن كانت قيمة الغرس مقلوغة = قيمته قائمًا، يؤخذ بقلعه.

إن كانت قيمته مقلوغة أقل من قيمته قائمًا؛ يخير رب الأرض؛

إما أن يدفع قيمته قائمًا ويحتفظ به.

أو يعطيه الغرس مقلوغة مع تعويض الفرق.

فإن رفض الطرفان؛ إن بذل المستأجر أجره المثل، ففيه خلاف.

أقوال العلماء:

الشافعي والجمهور؛ لا يؤخذ المستأجر بقلع الغرس والبناء، ما دام بإذن المالك، واستدلوا بحديث؛

ليس لعرق ظالم حق

ووجه الدلالة؛ الظالم يُمنع، أما المحق فلا يُسوى به.

أبو حنيفة والمزني؛ يؤخذ المستأجر بقلع الغرس، ولا يُجبر المالك على تركه. واستدلوا بقوله تعالى؛

إِلَّا أَنْ تَكُونَ إِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

فلا إلزام على المالك دون رضاه.

المواردي؛ رُجِحَ هذا الرأي، ووصفه بأنه أظهر حجة وأصح اجتهاذاً.

الشرط الثاني؛ بيان غرض الاستئجار

تتعدد الأغراض المقصودة من وراء استئجار الأرض، فقد تكون الإجارة بهدف زرع المحاصيل التقليدية كالقمح والشعير ونحوه، وقد يكون الهدف زرع المحاصيل البستانية كأشجار الفواكه والنخيل ونحو ذلك، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالعرس، وقد يكون المقصود من الإجارة البناء على الأرض.

وفي جميع الأحوال، فإن من شروط صحة الإجارة ضرورة بيان الغرض منها، فيقول المستأجر؛ استأجرت لأزرع، أو يقول؛ استأجرت لأغرس كذا... فإذا أغفل المستأجر ذلك بطلت الإجارة؛ لأن التأثير العائد على الأرض من جراء الانتفاع يختلف باختلاف ما يستأجرها له.

ويتفرع عن هذا الشرط عدة مسائل، أهمها؛

أ- الحكم إذا استأجر أرضاً ليزرعها زرعاً معيناً كالقمح؛

يحق له أن يزرعها قمحاً أو زرعاً آخر غير القمح المتفق عليه، بشرط أن يكون ضرره على الأرض مثل ضرر القمح أو أقل.

ولا يجوز له أن يزرعها نوعاً يكون ضرره على الأرض أكثر من ضرر الزرع المتفق عليه.

ويستدل الشافعية على ذلك بأن ذكر نوع الزرع في عقد الإجارة إنما هو لتقدير المنفعة، لا لتعيين استيفائها، بدليل أنه لو تسلم

الأرض ولم يزرعها لزمته الأجرة.

فإذا ثبت أن ذكر نوع الزرع هو لتقدير المنفعة، فله أن يستوفي المنفعة بما قدر بها في العقد أو بغيره.

ب- إذا وشع المؤجر من سلطة المستأجر في الزرع، فقال له؛ ازرعها ما شئت، أو قال المستأجر في صيغة العقد؛ ازرعها ما أشاء، صح

الكراء وجاز له أن يزرعها جميع الأصناف، سواء كان الضرر قليلاً أو كثيراً.

الشرط الثالث؛ إمكان استيفاء المنفعة

من أهم الالتزامات على المؤجر للأرض الزراعية تمكين المستأجر من استيفاء المنفعة، ومن ثم فإن استئجار الأرض للزراعة مدة سنة يتطلب أن يكون لها عند العقد ماء قائم يُسقى به الزرع، من عين أو نهر أو نيل، ونحو ذلك.

فإن تعذر استيفاء المنفعة، اختلف الحكم بحسب الصور، ومنها؛

أ- إذا استأجر أرضاً ولها ماء قائم، فزرعها إحدى الغلتين، ثم نضب الماء أو نقص أو ملح، فلم يتمكن من زرع الغلة الثانية، فإن؛

لو استطاع المالك إعادة الماء الصالح للزراعة، فالإجارة باقية بحالها.

وإلا، فالمستأجر بالخيار بين البقاء أو فسخ العقد ورد الأرض، ويكون عليه من الأجرة بقدر ما زرع.

وقد عَبر الإمام الشافعي عن ذلك بقوله؛

إذا تَكَرَّرَ الرجل الأرض ذات الماء من العين، أو النهر أو النيل أو الغيل أو الآبار على أن يزرعها غلة الشتاء والصيف، فزرعها إحدى الغلتين والماء قائم، ثم نضب الماء فذهب قبل الغلة الثانية، فأراد رد الأرض بذهب الماء، فذلك له، ويكون عليه من الكراء بحصة ما زرع، إن كانت حصة الزرع الذي خُصد الثلث أو النصف أو الثلثين أو أقل أو أكثر، أذى إلى ذلك وسقطت عنه حصة الزرع الثاني الذي انقطع الماء قبل أن يكون

ب- إذا استأجر أرضاً ببيضاء لا ماء لها دائماً وإنما تُسقى بالري الموسمي بالمطر أو السيل، فالأصل عدم صحة إجارتها للزراعة، لتعذر استيفاء المنفعة،

ويُستثنى من ذلك ما لو قال المؤجر:

أجرتكها على أنها أرض بيضاء لا ماء، لتصنع بها ما شئت على أن لا تبني ولا تغرس
فهنا تصح الإجارة، والمعنى أن لا يتوهم المستأجر أن المؤجر ملتزم بتوصيل الماء إلى الأرض.

ج- إن علا الماء على الأرض فأغرقها وأقام فيها،

فالأصل عدم جواز إجارتها لتعذر استيفاء المنفعة،

ويُستثنى من ذلك الحالات الآتية:

1. إذا استؤجرت الأرض لما يمكن زرعه مع بقاء الماء، مثل الأرض.
2. إذا علم بجريان العادة بانحسار الماء عنها يقيناً قبل وقت الزراعة، كأن يكون لها مغيض يفتح فينزل فيه الماء.

وفي هذه الحالات تجوز الإجارة، بشرط:

أن يكون الماء صافياً أو قليلاً لا يمنع من مشاهدة الأرض.

أو أن تُشاهد الأرض قبل علو الماء، إذا كان الماء كثيفاً أو كدراً.

الهبة

تعريف الهبة: لغة: **التفضل على الغير بما ينفعه ولو لم يكن ماله**، كقوله تعالى:

يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَّا ذَوُو فَضْلٍ لَّكُم مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَوْلَىٰ ذُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وتُطلق أيضاً على تملك الأعيان والمنافع.

اصطلاحاً عند الشافعية:

هي: **تمليك تطوع في الحياة، أي تملك منجز مطلق في عين حال الحياة بلا عوض ولو من الأعلى.**

شرح التعريف:

"خرج بالتمليك: العارية، الوقف، الضيافة (لأنها لا تنقل الملك بنفس الطريقة).

"بالتطوع": خرج البيع، الزكاة، النذر، الكفارة، والواجب من الأضياع والعقائيق.

"في الحياة": خرجت الوصية لأنها تملك بعد الموت.

حكم الهبة ومشروعيتها:

الهبة مشروعة ومنحوبة بالكتاب والسنة والإجماع.

أولاً: أدلة الكتاب:

1. قوله تعالى:

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

2. قوله تعالى:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ

كلا الآيتين تشملان الهبة والصدقة والهدية.

3. قوله تعالى:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

والهبة من أنواع البر.

ثانياً: أدلة السنة:

1. حديث أبي هريرة أن النبي قال:

لو دعيت إلى خراج أو كراع لأجبت. ولو أهدى إلي خراج أو كراع لقبلت

2. وقال الرسول:

إننا كنا نقبل الهدية ونثيب عليها.

3. حديث؛

تهادوا تحابوا

4. وقالت عائشة رضي الله عنها؛

قلت يا رسول الله إن لي جارتين، فألى أيهما أهدي؟ قال؛ إلى أقربهما منك بابًا

الهدية للأقارب أفضل، وفيها صلة للرحم، بدليل حديث؛

الراحمون يرحمهم الرحمن... من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعته الله

ثالثًا؛ الإجماع؛

انعقد إجماع الفقهاء على استحباب الهدية، لما فيها من تأليف القلوب والمحبة، ولم يُعلم مخالف في ذلك.

تنبيهات مهمة؛

الأصل في الهدية النديب، ولكن قد تتحول إلى حرام في بعض الحالات؛

1. الهدية لأرباب الولايات والموظفين من رعاياهم؛

يحرم قبولها إن لم تكن عادة قبل الولاية.

والدليل، حديث أبي حميد الساعدي عن الرجل الذي قال؛ "هذا لكم، وهذا أهدي لي.." فردّ عليه النبي بقوله؛

فهلا جلس في بيت أبيه وأمه... ألا هل بلغت؟

2. الهدية التي تُعين على معصية؛

لأنها وسيلة إلى الحرام، والوسائل لها حكم المقاصد.

أركان الهدية

تتحقق الهدية عند الشافعية بأربعة أركان رئيسية؛

الركن الأول؛ الواهب

شروط الواهب؛

1. أن يكون مالكًا للموهوب.

2. أن يكون جائر التصرف (أي له أهلية التبرع).

أمثلة؛

لا تصح الهدية من غاصب لأنه غير مالك.

لا تصح الهدية من سفيه، لأنها من عقود التبرعات التي تلحق به ضررًا محتملًا.

ولي الصغير لا يملك هبة مال الصغير دون عوض لازم، لقوله تعالى؛

وَلَا تُفْرِطُوا قَالِ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

الركن الثاني؛ الموهوب له

شروطه؛

1. أن يكون أهلاً للملك.

2. أن يكون ممن يُحكم له بالملك (خالص غير والمجنون والرشد).

ملاحظات؛

لا تصح الهدية لـ الحمل أو البهيمه، لانعدام الأهلية.

وإن ثبتت بعض الحقوق للحمل (كالإرث)، فهي استثناء لا يقاس عليه.

الركن الثالث؛ الشيء الموهوب

الضابط العام؛

كل ما صح بيعه، صحت هبته

شروط الموهوب عند الشافعية؛

1. أن يكون معلوكًا، فلا تصح هبة الموقوف أو المبيع قبل القبض.

2. أن يكون معلوكًا، فالهبة لا تصح للمجهول.

3. أن يكون حاضرًا، فلا تصح الهدية للغائب.

4. أن يكون مالًا متقوفاً، فلا تصح هبة الخمر أو الميتة أو الخنزير.

الركن الرابع: الصيغة (الإيجاب والقبول)

الركنان:

الإيجاب: من الواهب (مثل، وهبتك هذا).

القبول: من الموهوب له، على الفور.

استثناءات لا يشترط فيها القبول:

1. إذا وهبت المرأة نوبتها لزوجها.

2. خلع السلطان شيئاً على القضاة أو الأمراء.

3. إذا اشترى الأب لابنه الصغير شيئاً وزينه به، فيكون له بمجرد الشراء.

ملاحظات فقهية:

إذا وهب للصغير وليس الأب أو الجد هو الولي، فعلى الولي أو الحاكم أن يقبل عنه.

إذا امتنع الوصي عن القبول، غُزل وأثم.

الأب والجد لا يعزلان عند ترك القبول؛ لتعظيم الشفقة.

السفيه يقبل لنفسه؛ لأنه سليم العقل.

الأخرس تصح منه الهبة بال إشارة المفهمة.

دليل اشتراط القبول:

هدية النبي ط إلى النجاشي التي رجعت بعد وفاته، وقام النبي بتوزيعها على نسائه، مما يدل على أن الهبة لا تتم إلا بعد القبول.

تَعَصَى الْإِلَٰهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا مَحَالٌ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ
لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ
فِي كُلِّ يَوْمٍ يَبْتَديكَ بِنِعْمَةٍ مِنْهُ وَأَنْتَ لِشُكْرِ ذَاكَ مُضِيعُ